

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033156-88.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EDSON VASCONCELOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5033156-88.2024.4.02.5001

500003592790 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5033156-88.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: EDSON VASCONCELOS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração apresentado pela UNIÃO em face da decisão em agravo regimental que manteve a decisão antecipatória da tutela antecipada no processo 5003308-50.2024.4.02.5003, consistente em fornecimento dos medicamentos Ventoclax 10mg, Venetoclax 100mg, Voriconazol 200mg e azacitidina 100mg para preparo do organismo para transplante de medula óssea.

A UNIÃO alega, em síntese, omissão quanto à correta aplicação do TEMA 1234 do STF.

Requer que a Turma "indique se o caso vertente mantém similitude com o recurso paradigma de repercussão geral RE 1.366.243/SC do Supremo Tribunal Federal, e eventualmente, se manifeste sobre "o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa", bem como quanto à "demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível".

VOTO

O TEMA 1234 foi recentemente julgado pelo plenário do Supremo no *Leading Case* RE 1366243 e trata sobre a Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS.

Houve modulação de efeitos da decisão, de forma que as novas regras são aplicáveis somente aos processos ajuizados após a publicação do acórdão, que se deu em 19/09/2024.

No caso dos autos, o processo principal 5003308-50.2024.4.02.5003 foi ajuizado pelo autor em 06/09/2024, ou seja, a decisão proferida no TEMA 1234 do STF não se aplica ao caso dos autos.

Diante do exposto, não há omissão a ser sanada.

Voto por negar provimento aos embargos.

5033156-88.2024.4.02.5001

500003457291 .V5

